

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

## **4º SIMULADO**

### **GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO**

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

**BIZU DO CONCURSEIRO X**

Vá e vença

## **INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO**

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: \_\_\_\_\_

## LÍNGUA PORTUGUESA

**01.** Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.

- (A) Elas mesma conduziram a vistoria do local.
- (B) Elas mesmos conduziram a vistoria do local.
- (C) Elas mesmas conduziram a vistoria do local.
- (D) Elas mesmo conduziram a vistoria do local.
- (E) Ela mesmas conduziu a vistoria do local.

**Gabarito: C** - “Mesmo”, usado como reforço do pronome, concorda com ele: elas → mesmas.

**02.** Em “O relatório do cabo foi sucinto, mas completo”, a palavra “sucinto” pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por

- (A) extenso
- (B) confuso
- (C) conciso
- (D) minucioso
- (E) prolixo

**Gabarito: C** - “Sucinto” significa breve, resumido; sinônimo de “conciso”.

**03.** Leia o texto. A loja reduziu o horário de funcionamento. Por isso, vários clientes passaram a comprar pela internet. No texto, a expressão “Por isso” retoma

- (A) a compra de produtos pela internet.
- (B) a preferência dos clientes pelo comércio virtual.
- (C) a redução do horário de funcionamento da loja.
- (D) a abertura de uma nova unidade da loja.
- (E) o aumento dos preços praticados pela loja.

**Gabarito: C** - “Por isso” indica consequência e retoma a informação do período anterior: a redução do horário.

**04.** Leia o texto. Seu Ari plantou a mangueira quando o neto nasceu. “Não é pra mim”, dizia. “É pra quem vier colher.” A fala de seu Ari revela que o plantio da mangueira foi motivado

- (A) pela expectativa de colher os frutos em breve.
- (B) pela falta de outras árvores no quintal.
- (C) pelo desejo de beneficiar as gerações futuras.
- (D) por uma promessa feita ao neto recém-nascido.
- (E) pela necessidade de sombra para a casa.

**Gabarito: C** - Ao dizer “não é pra mim”, ele mostra que planta pensando em quem virá depois.

**05.** Em “Instalaram-se câmeras de monitoramento nas principais avenidas”, o verbo está no plural porque

- (A) o verbo é impessoal e admite plural facultativo.
- (B) concorda com “avenidas”, núcleo do adjunto adverbial.
- (C) concorda com “câmeras de monitoramento”, sujeito na voz passiva sintética.
- (D) o pronome “se” indetermina o sujeito, o que exige o plural.
- (E) o sujeito é composto por “câmeras” e “avenidas”.

**Gabarito: C** - Com verbo transitivo direto + “se” apassivador, o verbo concorda com o sujeito paciente: “câmeras de monitoramento foram instaladas”.

**06.** Em “Meu ‘amigo’ me deixou esperando duas horas na chuva”, as aspas em “amigo” indicam

- (A) citação literal de uma fala
- (B) título de uma obra
- (C) estrangeirismo
- (D) termo técnico de uma área
- (E) ironia, com sentido contrário ao usual da palavra

**Gabarito: E** - As aspas sinalizam que a palavra é usada com sentido irônico, já que um amigo não agiria assim.

- 07.** Em “Apressem-se, que o ônibus já vai partir”, o “que” é conjunção que estabelece relação de
- (A) explicação.
  - (B) condição.
  - (C) concessão.
  - (D) conformidade.
  - (E) comparação.

**Gabarito: A** - O “que” equivale a “pois”: conjunção coordenativa explicativa, que justifica a ordem dada.

- 08.** Leia o texto. A cidade de Vale Verde, de 12 mil habitantes, aboliu as sacolas plásticas em 2019. Hoje, comerciantes relatam que gastam menos com embalagens, e os moradores se acostumaram às sacolas de pano. Segundo o texto, após a proibição das sacolas plásticas em Vale Verde,
- (A) os comerciantes pedem a volta das sacolas por causa da queda nas vendas.
  - (B) os moradores ainda resistem ao uso das sacolas de pano.
  - (C) a prefeitura estendeu a medida às cidades vizinhas.
  - (D) o consumo de embalagens aumentou nos mercados.
  - (E) os comerciantes relatam economia, e os moradores se adaptaram.

**Gabarito: E** - O texto diz que os comerciantes gastam menos com embalagens e que os moradores se acostumaram às sacolas de pano.

- 09.** Em “Deixei o relatório no armário”, a palavra “no” resulta da combinação de
- (A) preposição e artigo definido
  - (B) preposição e pronome oblíquo
  - (C) conjunção e artigo definido
  - (D) advérbio e artigo indefinido
  - (E) preposição e numeral

**Gabarito: A** - “No” é a contração da preposição “em” com o artigo definido “o”.

- 10.** Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com as regras do hífen vigentes.
- (A) anti-inflamatório, auto-escola, micro-ondas, extraoficial
  - (B) antiinflamatório, autoescola, micro-ondas, extraoficial
  - (C) anti-inflamatório, autoescola, micro-ondas, extraoficial
  - (D) anti-inflamatório, autoescola, microondas, extraoficial
  - (E) anti-inflamatório, autoescola, micro-ondas, extra-oficial

**Gabarito: C** - Hífen se o prefixo termina na vogal com que o segundo elemento começa (anti-inflamatório, micro-ondas); vogais diferentes juntam-se (autoescola, extraoficial).

- 11.** Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas: “Na praça, \_\_\_\_\_ muitos ambulantes, e \_\_\_\_\_ risco de tumulto durante o evento.”
- (A) houveram – houve
  - (B) haviam – haviam
  - (C) havia – haviam
  - (D) haviam – havia
  - (E) havia – havia

**Gabarito: E** - O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e permanece na 3ª pessoa do singular nas duas lacunas.

- 12.** Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está correto.
- (A) O ofício foi encaminhado à quem de direito.
  - (B) O ofício foi encaminhado à todos os vereadores.
  - (C) O ofício foi encaminhado à um vereador.
  - (D) O ofício foi encaminhado à esta Corregedoria.
  - (E) O ofício foi encaminhado à Câmara Municipal.

**Gabarito: E** - “Encaminhar” pede “a” e “Câmara Municipal” aceita artigo (a Câmara): a + a = à. Não há crase antes de “esta”, “um”, “todos” e “quem”.

## MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

**13.** Um capital de R\$ 2.000,00, aplicado a juros simples à taxa de 1,5% ao mês, rendeu R\$ 270,00 de juros. O prazo da aplicação foi de

- (A) 9 meses
- (B) 6 meses
- (C) 10 meses
- (D) 8 meses
- (E) 12 meses

**Gabarito: A** -  $t = J / (C \cdot i) = 270 / (2.000 \cdot 0,015) = 9$  meses.

**14.** Considere o conjunto de dados 3, 5, 5, 6 e 16. A diferença entre a média aritmética e a mediana desse conjunto é

- (A) 1
- (B) 1,5
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

**Gabarito: C** - Média =  $35 \div 5 = 7$ ; mediana = 5; a diferença é  $7 - 5 = 2$ .

**15.** Um lote de 2,4 toneladas de alimentos não perecíveis será dividido em pacotes de 800 gramas cada, sem sobras. O número de pacotes será

- (A) 300
- (B) 3 000
- (C) 2 400
- (D) 3 200
- (E) 30 000

**Gabarito: B** -  $2,4 \text{ t} = 2\,400\,000 \text{ g}$  e  $2\,400\,000 \div 800 = 3\,000$  pacotes.

**16.** Em um curso, as notas 6, 8 e 9 têm pesos 2, 3 e 5, respectivamente. A média ponderada é

- (A) 7,7
- (B) 8,1
- (C) 7,9
- (D) 8,3
- (E) 8,5

**Gabarito: B** -  $(6 \cdot 2 + 8 \cdot 3 + 9 \cdot 5) \div (2 + 3 + 5) = 81 \div 10 = 8,1$ .

**17.** Rita comprou 9 itens em uma papelaria, entre cadernos de R\$ 12,00 cada e canetas de R\$ 3,00 cada, e pagou R\$ 54,00 no total. O número de canetas que ela comprou foi

- (A) 6
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 7

**Gabarito: A** - Com  $c + p = 9$  e  $12c + 3p = 54$ , obtém-se  $9c = 27$ ,  $c = 3$  e  $p = 6$ .

**18.** Em uma caminhada de 3,6 km, uma pessoa dá passos de 60 cm cada um, todos de mesmo tamanho. O número de passos dados foi

- (A) 600
- (B) 2 160
- (C) 3 000
- (D) 6 000
- (E) 60 000

**Gabarito: D** -  $3,6 \text{ km} = 3\,600 \text{ m} = 360\,000 \text{ cm}$  e  $360\,000 \div 60 = 6\,000$  passos.

**19.** Em um mês, foram registradas 240 ocorrências, das quais 54 eram de furto. O percentual de ocorrências de furto foi de

- (A) 25%
- (B) 22,5%
- (C) 27,5%
- (D) 20%
- (E) 24%

**Gabarito: B** -  $54/240 = 0,225 = 22,5\%$ .

**20.** Em uma turma de 28 alunos, o número de irmãos de cada aluno é dado pela tabela: nenhum irmão, 5 alunos; 1 irmão, 11 alunos; 2 irmãos, 8 alunos; 3 irmãos, 4 alunos. A moda dessa distribuição é

- (A) 0 irmão
- (B) 2 irmãos
- (C) 1 irmão
- (D) 3 irmãos
- (E) 11 irmãos

**Gabarito: C** - A moda é o valor de maior frequência: 1 irmão, que aparece 11 vezes.

## INFORMÁTICA

**21.** No Word 2016, para numerar automaticamente as páginas de um documento, utiliza-se o comando Número de Página, presente na guia

- (A) Inserir.
- (B) Correspondências.
- (C) Revisão.
- (D) Exibição.
- (E) Layout.

**Gabarito: A** - Número de Página está no grupo Cabeçalho e Rodapé da guia Inserir.

**22.** Programa que registra as teclas digitadas pelo usuário, com o objetivo de capturar senhas e outras informações, é chamado de

- (A) bootloader.
- (B) keylogger.
- (C) antispyware.
- (D) firewall.
- (E) adware.

**Gabarito: B** - Keylogger é um tipo de spyware que captura o que é digitado.

**23.** No Windows 10, a combinação de teclas Logotipo do Windows + D tem por efeito

- (A) abrir o Explorador de Arquivos do computador.
- (B) capturar a imagem da tela inteira.
- (C) abrir o aplicativo Configurações do sistema.
- (D) abrir a caixa de diálogo Executar comando.
- (E) exibir a Área de Trabalho, minimizando as janelas abertas.

**Gabarito: E** - Win+D mostra a Área de Trabalho; pressionada novamente, restaura as janelas.

**24.** No PowerPoint 2016, a combinação de teclas Ctrl+M tem por finalidade

- (A) salvar a apresentação em andamento.
- (B) duplicar o slide que está selecionado.
- (C) imprimir todos os slides da apresentação.
- (D) inserir um novo slide na apresentação.
- (E) iniciar a exibição de slides em tela cheia.

**Gabarito: D** - Ctrl+M insere um novo slide após o selecionado.

**25.** Em comparação com o disco rígido (HDD) convencional, uma unidade de estado sólido (SSD) caracteriza-se por

- (A) ser usado apenas como memória interna do processador.
- (B) gravar dados em discos magnéticos que giram sempre.
- (C) depender de energia para manter os dados guardados.
- (D) não ter partes mecânicas móveis, usando memória flash.
- (E) ser sempre mais lento que o HDD no acesso aos arquivos.

**Gabarito: D** - O SSD armazena dados em chips de memória flash, sem disco girando nem cabeça de leitura.

## ATUALIDADES

**26.** A segregação socioespacial nas grandes cidades manifesta-se quando

- (A) a população se distribui de forma homogênea pelo território urbano, sem distinção de renda.
- (B) grupos de menor renda ficam concentrados em áreas com menos infraestrutura, serviços e oportunidades.
- (C) a oferta de moradia é compatível com a renda de todos os moradores da cidade.
- (D) todos os bairros recebem o mesmo nível de investimento público em infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos.
- (E) o transporte público atinge igualmente o centro e a periferia, com a mesma frequência.

**Gabarito: B** - A segregação socioespacial separa grupos sociais no território e se associa a desigualdades de acesso a serviços e trabalho.

**27.** O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) concentra sua atuação na

- (A) formulação de leis penais uniformes para adolescentes em conflito com a lei em todo o mundo.
- (B) fiscalização das fronteiras para impedir a saída de menores de idade dos países.
- (C) gestão direta do sistema escolar privado nos países-membros da Organização.
- (D) regulação do mercado financeiro internacional voltado ao público infantil, juvenil e às suas famílias de baixa renda.
- (E) promoção dos direitos e do bem-estar de crianças e adolescentes, em áreas como saúde, nutrição e educação.

**Gabarito: E** - O UNICEF atua pela sobrevivência, proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes, em consonância com a Convenção sobre os Direitos da Criança.

**28.** O ODS 16 da Agenda 2030, voltado à paz, justiça e instituições eficazes, inclui entre suas metas

- (A) universalizar o acesso a serviços de saneamento e a água potável segura para a população.
- (B) erradicar a pobreza extrema em todos os lugares e reduzir pela metade a pobreza relativa em cada país do mundo.
- (C) ampliar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética mundial.
- (D) reduzir significativamente todas as formas de violência e desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes.
- (E) proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e da biodiversidade.

**Gabarito: D** - O ODS 16 envolve redução da violência, acesso à justiça e instituições eficazes e transparentes em todos os níveis.

## CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

**29.** A Constituição Federal determina que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com

- (A) a gravidade da pena, a profissão e o estado civil do apenado.
- (B) a religião, a idade e a origem do apenado.
- (C) a natureza do delito, a renda e a escolaridade do apenado.
- (D) o bom comportamento, a idade e a naturalidade do apenado.
- (E) a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.

**Gabarito: E** - O art. 5º, XLVIII, fixa os critérios: natureza do delito, idade e sexo do apenado.

**30.** A desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, segundo a regra geral do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, ocorre mediante

- (A) indenização posterior, paga em títulos da dívida pública.
- (B) prévia indenização, paga em bens equivalentes ao imóvel.
- (C) indenização simbólica, quando o bem não for produtivo.
- (D) justa e prévia indenização em dinheiro.
- (E) pagamento diferido, em até dez parcelas anuais e iguais.

**Gabarito: D** - A regra geral é a justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na própria Constituição.

**31.** São direitos sociais, nos termos do art. 6º da Constituição Federal,

- (A) a proteção à maternidade e à infância.
- (B) a liberdade de reunião em locais abertos ao público.
- (C) a inviolabilidade da correspondência e das comunicações.
- (D) a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato.
- (E) o direito de resposta, proporcional ao agravo.

**Gabarito: A** - O art. 6º inclui a proteção à maternidade e à infância entre os direitos sociais; as outras opções são direitos individuais do art. 5º.

**32.** Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se, entre outros, pelo seguinte princípio:

- (A) não intervenção.
- (B) garantia do desenvolvimento nacional.
- (C) promoção do bem de todos, sem preconceitos.
- (D) redução das desigualdades regionais.
- (E) pluralismo político.

**Gabarito: A** - A não intervenção está no art. 4º, IV; as outras opções são objetivos ou fundamentos da República.

## LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

**33.** A Lei nº 13.675/2018 admite operações combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe pelos órgãos do Susp. Segundo a lei, essas operações podem ser

- (A) somente ostensivas, com coordenação a cargo de um único órgão escolhido previamente pelo ente, sem divisão de responsabilidades com os demais.
- (B) ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas, com planejamento e coordenação exercidos conjuntamente pelos participantes.
- (C) somente investigativas, vedada a participação de guardas municipais e de outros órgãos locais.
- (D) somente de inteligência, com planejamento mantido em sigilo até mesmo entre os participantes.
- (E) realizadas apenas por órgãos federais, vedado o concurso de órgãos estaduais, distritais e municipais.

**Gabarito: B** - Art. 10, §§ 2º e 3º: as operações podem ser ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas, e o planejamento e a coordenação são exercidos conjuntamente.

**34.** Um guarda municipal detém um homem que, em atitude calma e colaborativa, é suspeito de furto e não demonstra intenção de fugir nem de agredir ninguém. À luz da Súmula Vinculante nº 11 do STF, o uso de algemas nessa situação

- (A) é lícito, pois a algema é obrigatória em toda condução de suspeito.
- (B) não é lícito, pois não há resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física.
- (C) é lícito, desde que o suspeito seja maior de 18 anos.
- (D) é lícito, porque o furto é crime patrimonial de natureza grave.
- (E) é lícito, se a condução ocorrer em horário noturno.

**Gabarito: B** - Sem resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, o uso de algemas é ilícito segundo a SV 11.

- 35.** Segundo a Súmula Vinculante nº 11 do STF, só é lícito o uso de algemas em casos de
- (A) qualquer prisão em flagrante, como regra geral de segurança do agente, independentemente do comportamento ou do histórico do preso.
  - (B) crimes hediondos, independentemente do comportamento do preso.
  - (C) resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.
  - (D) apresentação do preso à imprensa, para garantir a publicidade do ato.
  - (E) pessoas já condenadas, em qualquer situação de deslocamento.

**Gabarito: C** - A SV 11 restringe o uso de algemas às hipóteses de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia.

- 36.** O direito ao porte de arma de fogo do guarda municipal é suspenso, nos termos do Estatuto, em razão de
- (A) decurso de cinco anos sem renovação do curso de formação, independentemente de qualquer decisão.
  - (B) restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.
  - (C) mudança de lotação do guarda para outra região do Município, ainda que sem restrição médica ou judicial.
  - (D) ausência de ocorrências atendidas pelo guarda durante o mês, ainda que sem decisão do dirigente.
  - (E) filiação do guarda a associação de classe da categoria, ainda que sem decisão judicial ou do dirigente.

**Gabarito: B** - O parágrafo único do art. 16 prevê a suspensão por restrição médica, decisão judicial ou justificativa do dirigente.

- 37.** A Lei nº 13.060/2014 estabelece, em relação aos instrumentos de menor potencial ofensivo, que o poder público tem o dever de
- (A) fornecê-los apenas aos agentes que os adquiram por conta própria.
  - (B) proibi-los nas guardas municipais, reservando-os às polícias militares.
  - (C) fornecê-los a todo agente de segurança pública, para o uso racional da força.
  - (D) fornecê-los somente em Municípios com mais de 500 mil habitantes.
  - (E) restringir seu uso a eventos de grande porte previamente autorizados.

**Gabarito: C** - O art. 5º impõe ao poder público o dever de fornecer a todo agente de segurança pública instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força.

- 38.** Compete à guarda municipal contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme o plano diretor municipal, por ocasião da construção de
- (A) reformas internas em imóveis particulares.
  - (B) empreendimentos de grande porte.
  - (C) obras rotineiras de manutenção de vias.
  - (D) pequenos comércios de bairro.
  - (E) residências unifamiliares de baixa renda.

**Gabarito: B** - O art. 5º, XV, prevê a contribuição no estudo de impacto na segurança local na construção de empreendimentos de grande porte.

- 39.** A Lei nº 13.022/2014, conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais, tem por finalidade
- (A) criar a Guarda Nacional como força auxiliar do Exército, disciplinando o art. 142 da Constituição Federal.
  - (B) regulamentar o policiamento ostensivo estadual, disciplinando o § 5º do art. 144 da Constituição Federal.
  - (C) organizar as polícias penais dos Municípios, disciplinando o § 5º-A do art. 144 da Constituição Federal.
  - (D) instituir normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da Constituição Federal.
  - (E) fixar a estrutura das polícias civis nos Municípios, disciplinando o § 4º do art. 144 da Constituição Federal.

**Gabarito: D** - O art. 1º declara que a lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da CF.

**40.** Para a capacitação específica dos integrantes da guarda municipal, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública elaborada pela

- (A) Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
- (B) Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
- (C) Departamento Penitenciário Nacional (Depen).
- (D) Polícia Rodoviária Federal (PRF).
- (E) Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

**Gabarito: E** - O parágrafo único do art. 11 cita a matriz curricular nacional elaborada pela Senasp, do Ministério da Justiça.

## DIREITO PENAL

**41.** Para efeitos penais, consideram-se extensão do território nacional

- (A) as embarcações e aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo, onde estiverem.
- (B) as embaixadas estrangeiras instaladas em território brasileiro, por imunidade diplomática.
- (C) qualquer navio estrangeiro que atraque em porto brasileiro, em todas as hipóteses.
- (D) somente as aeronaves privadas brasileiras que estejam em solo estrangeiro.
- (E) as bases militares de países aliados situadas no território do Brasil.

**Gabarito: A** - É o que dispõe o art. 5º, § 1º, do Código Penal, que também inclui as embarcações e aeronaves brasileiras privadas em alto-mar ou no espaço aéreo correspondente.

**42.** Um agente cumpre ordem, não manifestamente ilegal, de seu superior hierárquico e pratica fato típico. Segundo o Código Penal, nessa hipótese

- (A) somente o executor da ordem é punido.
- (B) o executor e o superior respondem igualmente.
- (C) ninguém é punido, pois houve estrito cumprimento do dever legal.
- (D) o executor responde com pena reduzida e o superior fica isento.
- (E) só é punível o autor da ordem.

**Gabarito: E** - O art. 22 prevê a obediência hierárquica: se a ordem não é manifestamente ilegal, só é punível o autor da ordem.

**43.** Segundo o Código Penal, o princípio da legalidade (reserva legal) significa que

- (A) o juiz pode criar tipos penais por analogia quando a conduta for socialmente reprovável.
- (B) costume reiterado da comunidade pode definir crimes quando a lei for omissa.
- (C) a pena pode ser fixada depois do fato, desde que seja proporcional à gravidade.
- (D) a lei penal nova pode criar crimes e atingir fatos anteriores à sua vigência.
- (E) não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

**Gabarito: E** - O art. 1º do Código Penal consagra a anterioridade da lei e da cominação da pena.

**44.** Quando da lesão corporal resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, configura-se

- (A) homicídio doloso simples, com dolo direto.
- (B) homicídio doloso qualificado pelo meio cruel.
- (C) homicídio culposo, sem dolo na conduta inicial.
- (D) lesão corporal seguida de morte, crime preterdoloso (dolo na lesão e culpa na morte).
- (E) lesão corporal leve em concurso com omissão de socorro.

**Gabarito: D** - O art. 129, § 3º, descreve o crime preterdoloso: dolo na lesão e culpa quanto ao resultado morte.

## DIREITO PROCESSUAL PENAL

**45.** Se não houver autoridade no lugar em que se efetuou a prisão em flagrante, o CPP determina que o preso seja

- (A) levado diretamente ao Ministério Público, que lavrará o auto de prisão.
- (B) mantido sob custódia do condutor pelo prazo de até cinco dias.
- (C) posto em liberdade imediatamente, sem que se lavre o auto de prisão.
- (D) mantido sob a guarda do condutor até que seja nomeada autoridade local.
- (E) logo apresentado à autoridade do lugar mais próximo.

**Gabarito: E** - O art. 308 do CPP manda apresentar o preso, logo, à autoridade do lugar mais próximo.

**46.** Segundo o Código de Processo Penal, em relação à prisão de quem for encontrado em flagrante delito,

- (A) somente as autoridades policiais e seus agentes poderão prendê-lo, vedada tal atitude a qualquer do povo.
- (B) apenas o juiz competente poderá determinar a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada.
- (C) as autoridades policiais e seus agentes poderão prendê-lo, e qualquer do povo deverá fazê-lo.
- (D) qualquer do povo poderá prendê-lo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão fazê-lo.
- (E) as autoridades policiais e seus agentes somente poderão prendê-lo após autorização do Ministério Público.

**Gabarito: D** - O art. 301 do CPP prevê o flagrante facultativo para qualquer do povo (poderá) e o flagrante obrigatório para as autoridades policiais e seus agentes (deverão).

**47.** Será admitida ação privada nos crimes de ação pública

- (A) somente quando o crime for de menor potencial ofensivo.
- (B) se esta não for intentada no prazo legal.
- (C) sempre que o ofendido discordar do enquadramento legal do fato.
- (D) mesmo que a denúncia tenha sido oferecida no prazo.
- (E) sempre que o delegado indiciar o suspeito por crime grave.

**Gabarito: B** - O art. 29 do CPP prevê a ação penal privada subsidiária da pública, cabível quando o Ministério Público não intenta a ação no prazo legal.

**48.** No crime tentado, a competência territorial será, de regra, determinada pelo lugar

- (A) onde for instaurado o inquérito policial.
- (B) em que se encontra a delegacia mais próxima.
- (C) em que for praticado o último ato de execução.
- (D) do domicílio da vítima.
- (E) em que foi praticado o primeiro ato preparatório.

**Gabarito: C** - O art. 70 do CPP fixa a competência pelo lugar da consumação ou, na tentativa, pelo lugar do último ato de execução.

## DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

**49.** Na mediação de conflitos, o mediador

- (A) propõe a solução e aplica sanção a quem recusar.
- (B) decide a controvérsia e impõe a solução às partes.
- (C) defende os interesses da parte mais vulnerável, orientando-a a obter a solução mais vantajosa no acordo final.
- (D) representa o Estado e julga com base na lei.
- (E) auxilia as partes a construírem uma solução consensual, sem impor decisão, atuando com imparcialidade.

**Gabarito: E** - O mediador é terceiro imparcial que facilita o diálogo para que as próprias partes cheguem a um acordo, sem poder de decisão.

**50.** Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, aos maiores de determinada idade fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos. Essa idade é de

- (A) 65 anos.
- (B) 62 anos.
- (C) 67 anos.
- (D) 70 anos.
- (E) 60 anos.

**Gabarito: A** - O art. 39 assegura a gratuidade aos maiores de 65 anos; para 60 a 65 anos, a legislação local dispõe sobre as condições.

**51.** Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas, além da notificação compulsória, devem ser obrigatoriamente comunicados pelos serviços de saúde, entre outros órgãos, à

- (A) Corregedoria da Guarda Municipal e ao Detran.
- (B) Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil.
- (C) Secretaria de Fazenda e à Receita Federal.
- (D) autoridade policial e ao Ministério Público.
- (E) Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas.

**Gabarito: D** - O art. 19 manda comunicar tais casos, entre outros órgãos, à autoridade policial e ao Ministério Público.

**52.** Discriminação, diferentemente de preconceito, caracteriza-se

- (A) pela defesa de grupos minoritários em espaços públicos.
- (B) pelo reconhecimento da igualdade de direitos entre todos.
- (C) pela adoção de ações afirmativas para corrigir desigualdades.
- (D) pelo tratamento desigual e injusto dispensado a alguém, isto é, pela conduta efetiva.
- (E) pela opinião formada previamente, sem manifestação externa.

**Gabarito: D** - O preconceito é a ideia ou juízo prévio; a discriminação é a conduta concreta de tratamento desigual e injusto.

**53.** Em nenhuma hipótese o período máximo de internação do adolescente excederá, segundo o ECA,

- (A) quatro anos.
- (B) dois anos.
- (C) cinco anos.
- (D) três anos.
- (E) um ano.

**Gabarito: D** - O art. 121, § 3º, fixa em três anos o limite máximo da internação.

## CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

**54.** Via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível é a via

- (A) arterial, controlada por semáforos.
- (B) de trânsito rápido.
- (C) coletora, destinada a distribuir o trânsito.
- (D) local, destinada ao acesso a áreas restritas.
- (E) de pedestres, de circulação prioritária.

**Gabarito: B** - Essa é a definição do Anexo I para via de trânsito rápido.

**55.** Na ordem de prevalência da sinalização, estabelecida no art. 89 do CTB, prevalecem

- (A) as indicações dos sinais sobre as ordens do agente de trânsito.
- (B) as normas de circulação sobre as indicações do semáforo.
- (C) as placas verticais sobre as indicações do semáforo.
- (D) as ordens do agente de trânsito sobre as normas e os sinais.
- (E) as marcas no pavimento sobre as ordens do agente de trânsito.

**Gabarito: D** - Pelo art. 89: ordens do agente; depois indicações do semáforo sobre os demais sinais; depois os sinais sobre as demais normas.

## ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**56.** Segundo o art. 15 da Lei nº 12.527/2011, no caso de indeferimento de acesso à informação, o interessado poderá interpor recurso no prazo de

- (A) 3 dias, dirigido à própria autoridade que indeferiu o pedido, sem remessa a instância superior.
- (B) 30 dias, dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado em que se situa o órgão.
- (C) 10 dias, contados da ciência da decisão, dirigido à autoridade hierarquicamente superior.
- (D) 15 dias, dirigido ao Presidente da República em qualquer hipótese.
- (E) 60 dias, dirigido ao Ministério Público Eleitoral da respectiva comarca.

**Gabarito: C** - O recurso é dirigido à autoridade hierarquicamente superior, que deve se manifestar em 5 dias (parágrafo único do art. 15).

**57.** São requisitos ou elementos do ato administrativo:

- (A) competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
- (B) autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, culpa e dolo.
- (C) legalidade, moralidade, eficiência, publicidade e hierarquia.
- (D) oportunidade, conveniência, urgência, sigilo e publicidade.
- (E) sujeito, vontade, preço, prazo e garantia.

**Gabarito: A** - Conforme a doutrina e a Lei nº 4.717/1965, os cinco elementos do ato são competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

**58.** São atributos do poder de polícia administrativa, entre outros, a

- (A) coercibilidade e a autoexecutoriedade, esta quando prevista em lei ou diante de urgência.
- (B) gratuidade e a vitaliciedade dos agentes que exercem a fiscalização, em todos os casos.
- (C) oralidade e a informalidade absoluta dos atos, dispensada qualquer motivação legal.
- (D) hereditariedade e a delegabilidade irrestrita da função a qualquer particular interessado.
- (E) indisponibilidade e a irretratabilidade de todas as decisões da autoridade administrativa.

**Gabarito: A** - O poder de polícia caracteriza-se por discricionariedade (em regra), autoexecutoriedade e coercibilidade.

## LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

**59.** Na Lei nº 10.826/2003, a pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) é de

- (A) detenção de 1 a 3 anos e multa.
- (B) reclusão de 2 a 4 anos e multa.
- (C) detenção de 1 a 2 anos e multa.
- (D) reclusão de 3 a 6 anos e multa.
- (E) reclusão de 4 a 12 anos e multa.

**Gabarito: B** - O art. 14 comina reclusão de 2 a 4 anos e multa; a de 3 a 6 anos é do art. 16 (uso restrito) e a de 1 a 3 anos, da posse irregular (art. 12).

**60.** De acordo com a Lei nº 10.826/2003, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência

- (A) da Polícia Federal, e somente é concedida após autorização do Sinarm.
- (B) do Comando do Exército, após parecer da Polícia Civil estadual.
- (C) da Polícia Militar do estado onde o requerente reside.
- (D) do juiz de direito da comarca em que o requerente reside.
- (E) do órgão municipal responsável pela segurança pública.

**Gabarito: A** - O art. 10, caput, atribui à Polícia Federal a autorização de porte de arma de uso permitido, condicionada à prévia autorização do Sinarm.

## GABARITO FINAL

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01 - C | 02 - C | 03 - C | 04 - C | 05 - C | 06 - E |
| 07 - A | 08 - E | 09 - A | 10 - C | 11 - E | 12 - E |
| 13 - A | 14 - C | 15 - B | 16 - B | 17 - A | 18 - D |
| 19 - B | 20 - C | 21 - A | 22 - B | 23 - E | 24 - D |
| 25 - D | 26 - B | 27 - E | 28 - D | 29 - E | 30 - D |
| 31 - A | 32 - A | 33 - B | 34 - B | 35 - C | 36 - B |
| 37 - C | 38 - B | 39 - D | 40 - E | 41 - A | 42 - E |
| 43 - E | 44 - D | 45 - E | 46 - D | 47 - B | 48 - C |
| 49 - E | 50 - A | 51 - D | 52 - D | 53 - D | 54 - B |
| 55 - D | 56 - C | 57 - A | 58 - A | 59 - B | 60 - A |